



PUTUSAN
Nomor 3400 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAN RATNAWATI CHITRA alias SANDRA CITRA, bertempat tinggal di Jalan Putroagung, 3/25-A, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Da Silva, S.H., Advokat pada Kantor Hukum David Da Silva & *Partner*, beralamat di Indrapura, Nomor 29-33, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT PILARMUTIARA PRATAMA, yang diwakili oleh Dharma Hendraputra selaku Direktur PT Pilarmutiara Pratama, berkedudukan di Jalan Rungkut Mutiara, A-03, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmaji, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adhyaksa Yustisia, beralamat di Jalan Raya Arjuna, Nomor 154, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Citraland, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh Kartono Agustiyanto, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifuddin

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Hakim, A.Ptnh. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, beralamat di Komplek Citra Raya, Taman Puspa Raya, Blok D, Nomor 10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli dan pemilik sah beriktikad baik yang patut diberikan perlindungan hukum atas bidang tanah seluas 4.440 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8129/Kelurahan Lontar (ex. Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Kelurahan Lontar);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) terbit secara melanggar hukum dan cacat hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) batal demi hukum atau batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan dalam bentuk apapun beserta segala akibat hukum yang ditimbulkan;
6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa pun yang memegang/menguasai Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) untuk menyerahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) seketika dan sekaligus;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang total keseluruhannya adalah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat penyelesaian perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi absolut;
2. *Obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan melawan hukum perdata;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024



3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi atau sekarang kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi secara tunai langsung sekaligus terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Sela Nomor 1391/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 10 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas;
2. Menyatakan peradilan umum *c.q.* Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 1391/Pdt.G/2022/PN Sby.;
3. Memerintahkan kepada kedua belah yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2022/PN Sby., tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli dan pemilik sah beriktikad baik yang patut diberikan perlindungan hukum atas bidang tanah seluas 4.440 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8129/Kelurahan Lontar (ex. Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Kelurahan Lontar);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) cacat hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dihitung sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 626/PDT/2023/PT SBY., tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik (*e-court*) kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1391/Pdt.G/2022/PN Sby. *juncto* Nomor 626/PDT/2023/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permintaan dan mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16 Agustus 2023, Nomor 1391/Pdt.G/2022/PN Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 626/PDT/2023/PT SBY.;
3. Menyatakan pengadilan mahkamah agung memeriksa, mengadili dan memutus sendiri;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia pengadilan tinggi mempunyai pendapat lain, dengan mengadili sendiri, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 8 November

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8129/Kelurahan Lontar (ex. Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Kelurahan Lontar), seluas 4.440 m² (empat ribu empat ratus empat puluh meter persegi) adalah milik Penggugat yang berasal dari jual beli antara Penggugat dengan Nurcahya Alamsyah pada tahun 2017;
- Bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara tanah milik Penggugat (Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8129/Kelurahan Lontar) dengan tanah milik Tergugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar), karena masing-masing tanah tersebut terletak di tempat yang berbeda, maka perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 1326/Kelurahan Lontar, seluas 400 m², atas nama Tergugat (ex. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1587/Kelurahan Lontar) cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAN RATNAWATI CHITRA alias SANDRA CITRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAN RATNAWATI CHITRA alias SANDRA CITRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024



ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3400 K/Pdt/2024